

1500438-05.2021.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: MARCELO FORLI FORTUNA

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... sim sua esposa e a coordenadora. Acusaram de roubo. Dispensaram-na sem justa causa. O Jair foi acusado pelo sumiço de algumas ferramentas do carro. A ré saiu da empresa porque estava sobrecarregada e ela queria sair. Não dividia a sala com a ré, porque ficava em Campinas e a ré em Jaguariúna. A vítima ficava em Campinas e Jaguariúna. Não via a vítima conferindo as contas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

1ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna - SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500438-05.2021.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500438-05.2021.8.26.0296

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOYCE OLIVEIRA DE SOUZA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições Legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial ofereceu denúncia contra JOYCE OLIVEIRA DE SOUZA, já qualificada nos autos, dando-a como incurso no artigo 168, §1º, inciso III, c.c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal, uma vez que, em datas compreendidas entre os anos de 2018 e 2020, na Avenida Pinto Catão, 185, Jardim Dom Bosco, no escritório da empresa "Isoclean", nesta cidade e comarca de Jaguariúna, a ré, de maneira continuada, apropriou-se de R\$ 18.298,06, de que tinha posse em razão de emprego, pertencente a Benedito Antônio Vendrame.

Narrou que, a denunciada era secretária na empresa "Isoclean", de propriedade do ofendido, ocupando o emprego por mais de quinze anos. Nesse sentido, quando dos fatos, uma das funções da denunciada era efetuar pagamentos relacionados aos imóveis de propriedade da vítima, sendo que este emitia diversos cheques em favor

daquela para tanto. Ocorre que, posteriormente, o ofendido tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito na dívida ativa, bem como as parcelas de seus imóveis, relativas aos anos de 2018, 2019 e 2020, localizados em Jaguariúna e Uruaçu/GO, estavam atrasadas. Conforme se observa dos referidos documentos juntados aos autos, em 20 de agosto de 2018, a denunciada encaminhou e-mail à vítima, informando sobre o pagamento do IPTU de 2018 do imóvel localizado na "Morada do Sol", no valor de R\$ 3.245,73, tendo sido expedido o competente cheque por parte do ofendido. Porém, verifica-se do extrato fiscal do contribuinte a inscrição de tais valores na dívida ativa, o que demonstra que a ré não efetuou o pagamento devido e, portanto, apropriou-se indebitamente dos valores que estavam em sua posse. No mesmo sentido, em 12 de agosto de 2019, a denunciada encaminhou e-mail ao ofendido, informando sobre o pagamento do imóvel localizado na "Água Villaggio" e "IPTU Marginal", ambos de julho de tal ano, nos valores de R\$ 345,11 e R\$ 1.056,00, respectivamente, tendo sido também incluídos na dívida ativa. Em 22 de agosto de 2019, e-mail da denunciada informando pagamento de IPTU do imóvel "Morada do Sol", no valor de R\$ 3.489,77, com o respectivo cheque expedido em seu favor e posterior inscrição na dívida ativa. Em 13 de novembro de 2019, e-mail da denunciada informando o pagamento de honorários da empresa "Triway", no valor de R\$ 700,00, com o respectivo cheque expedido e existência de débito junto à empresa. Em 9 de março de 2020, e-mail da denunciada aduzindo sobre o pagamento dos imóveis localizados na cidade de Itupeva/SP, nos valores de R\$ 1.129,11 e R\$ 1.008,32, com o cheque expedido e inscrição na dívida ativa da autoridade competente. Em 19 de março de 2020, e-mail da denunciada informando o pagamento de IPTU de imóvel no "Residencial Villaggio d'Itália" no valor de R\$ 232,14, com cheque expedido e posterior negatificação do nome da vítima. Em 23 de julho de 2020, e-mail enviado pela ré, informando o pagamento de IPTU de imóvel no "Residencial Villaggio d'Itália", no valor de R\$ 325,58, com o respectivo cheque e débito por parte da vítima junto à Prefeitura de Jaguariúna. Em 21 de setembro de 2020, e-mail encaminhado pela denunciada ao ofendido, informando o pagamento de IPTU dos imóveis localizados no "Residencial Villaggio d'Itália" (R\$ 400,20 e R\$ 196,82), "Nassif" (R\$ 72,80), do escritório da empresa em comento (R\$ 85,97) e no "Bela Vista" (R\$ 97,92) e posterior débito perante as Prefeituras de Jaguariúna e Uruaçu/GO. Os cheques fornecidos pela vítima, à denunciada, para os pagamentos, foram descontados pela denunciada "na boca do caixa". Por fim, notificada extrajudicialmente para apresentar os comprovantes dos mencionados pagamentos efetuados, a denunciada ficou-se inerte.

A denúncia foi recebida (fl. 156), a ré foi citada (fl. 181) e apresentou resposta à acusação (fl. 159-172).

A ré não foi absolvida sumariamente, sendo designada data para audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 182-183).

Realizada a instrução, a vítima foi ouvida, em sequência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela defesa e, ao final, a ré interrogada (fl. 235-236).

O Ministério Público se manifestou em memoriais, pugnando pela condenação da ré nos termos da denúncia (fl. 241-246).

A defesa se manifestou em memoriais, pugnando, preliminarmente, pela absolvição sumária da ré por atipicidade da conduta. No mérito, postulou pela absolvição da ré por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou pelo afastamento da causa de aumento de pena do trabalho porque não havia relação de emprego e, com isso, a suspensão condicional do processo. Ainda subsidiariamente, postulou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou pela suspensão da pena. Por fim, postulou pelo afastamento da reparação dos danos pela hipossuficiência da ré (fl. 210-227).

Eis o relato.

Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.

De início, não há que se falar em absolvição sumária, uma vez que intempestivo o pedido e, ainda, não verificada uma das hipóteses do artigo 397 do CPP.

No mais, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito previsto no Código de Processo Penal, bem como garantidos os princípios constitucionais ao devido

processo legal.

Passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida em juízo é procedente, vejamos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal da ré, anteriormente qualificada, pela prática do delito tipificado no artigo 168, § 1º, III, o qual dispõe, verbis:

Art. 168 - Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Aumento de pena

Parágrafo primeiro - A pena é aumentada de um terço, quando o agente recebeu a coisa:

III - em razão de ofício, emprego ou profissão.

Analisando o tipo penal em questão, podemos destacar os seguintes elementos necessários para a configuração do delito: a) a conduta de se apropriar de coisa alheia móvel; b) a existência de posse ou mesmo a detenção lícita sobre a coisa por parte do agente; c) o surgimento do dolo, ou seja, do animus rem sibi habendi, após a posse ou detenção da coisa.

Pois bem.

A materialidade do crime restou bem demonstrada, conforme se depreende do boletim de ocorrência (fl. 7-9), dos documentos apresentados pela vítima (fl. 25-26), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A existência do crime, portanto, é certa.

Do mesmo modo, a autoria e a responsabilidade criminal da acusada restaram bem demonstradas.

Em juízo, a ré negou os fatos. Sustentou que muitos pagamentos eram feitos através de aplicativos. Para aqueles pagamentos que não eram aceitos pelo banco, era feito um cheque passado para a vítima uma relação do valor por fornecedor e o valor total do cheque. A vítima assinava os cheques e o valor era sacado no banco para fazer os pagamentos. Depois de feitos os pagamentos eram deixados na mesa da vítima para ser feita a conferência. Depois disso, eram arquivados na pasta que ficava em um armário aberto que todos tinham acesso. Optou por sair da empresa e pediu para a vítima fazer um acordo. Cumpriu seu aviso e nunca lhe procuraram para saber qualquer informação sobre o trabalho. Além dos pagamentos da empresa, cuidava das coisas da vítima e de sua mãe. Fazia o pagamento dos IPTUS dos imóveis descritos na denúncia. Descontava o cheque no banco e ia até a lotérica pagar os IPTUS. Não sabe dizer porque após o pagamento dos IPTUS as dívidas apareceram. No tempo que ficou na empresa, a vítima já teve esse tipo de problema, mas não sabe dizer o porquê isso aconteceu. Tinha uma ótima relação com a vítima e ela não teria nenhum motivo para lhe incriminar pessoalmente. Não se lembra de ter recebido notificações extrajudiciais. Tomou conhecimento dos fatos quando o doutor Gilberto, advogado da empresa, entrou em contato. O advogado foi até sua casa para conversar. Não entrou com ação trabalhista contra a empresa. Recebeu todas as verbas rescisórias corretamente. Acha que chegaram à conclusão de que seria a responsável por se apropriar do dinheiro porque era a única que trabalhava no escritório. Os pagamentos eram todos feitos na lotérica. Quando Gilberto entrou em contato, havia outros boletos desaparecidos. Falou para ele onde os pagamentos ficavam e ele encontrou. Tiveram problemas com a água da casa da vítima que foi paga e não constou. Com terrenos de Itupeva também teve problema com pagamento que não constou. Ainda, com IPTU da prefeitura teve problema com pagamento que não constou também.

Em que pese a tentativa da ré em se eximir de sua responsabilidade penal, sua versão encontra-se isolada nos autos.

Nesse sentido, a vítima foi contundente em narrar como se deram os fatos. Em juízo, o senhor Benedito Antônio Vendrame narrou que a ré trabalhava no escritório da Isoclean e também cuidava de suas coisas pessoais. Deixava dinheiro de IPTU, IPVA e todas suas contas. Passava um cheque para ela, que sacava e pagava. A ré estava consigo a quase quinze anos. Era pessoa de sua inteira confiança. A ré ficava com talões de cheques assinados. Começou a receber cobrança da prefeitura de que estava inscrito na dívida ativa. Quando levantaram, descobriram que a ré tinha os cheques

assinados e nominados para a ré, que sacou o dinheiro e não efetuou o pagamento. A ré nunca mais quis falar para explicar o que tinha acontecido, tendo desaparecido e abandonado. Era proprietário da empresa Isoclean e a ré funcionária. Os pagamentos que não foram efetuados pela ré eram referentes a imóveis e bens pessoais e não da empresa. A ré efetuava os pagamentos corretamente por um tempo. A ré pagava as contas de luz e água, mas deixava de pagar as contas de IPTU. Tinha coisas que a ré pagava pelo aplicativo do banco e algumas coisas que era feito um cheque nominal à ré que efetuava o pagamento. Quando ficou sabendo da dívida, a ré tinha acabado de sair da empresa. A ré pediu um acordo, para demitir ela. Após a saída da ré que tomou conhecimento dos desvios. No momento de seu pedido de demissão, a ré disse que estava cansada e queria sair para ficar um tempo descansando para depois voltar a trabalhar. Depois da saída da ré da empresa, tentou fazer contato com ela, mas não conseguiu. Entregou os documentos que comprovam a apropriação na delegacia de polícia, tendo como valor de R\$ 18.298,00. Os cheques para o pagamento foram todos compensados. A ré sacava o dinheiro no banco para fazer o pagamento. Parte a ré fez o pagamento e parte ela não fez. Não conferia os pagamentos realizados pela ré porque ficava no escritório de Campinas. A ré colocava os pagamentos nas pastas. Os carnês de IPTU estavam todos arquivados, mas sem pagar. Nunca conferiu os pagamentos que a ré realizava porque era ela de sua inteira confiança. Nunca desconfiou em nenhum momento da ré. A ré era a única pessoa que pagava suas contas pessoais. Nunca aconteceu furto na sua empresa.

No caso em questão, não há qualquer dúvida razoável no sentido de que a ré descontou os valores e deles se apropriou desviando a finalidade que lhe foi confiada, qual seja o pagamento dos valores anteriormente descritos nos e-mails juntados aos autos.

Em seu interrogatório, a ré sustentou que efetuou os pagamentos das contas na lotérica e as deixou na mesa da vítima para conferência.

Entretanto, os documentos juntados aos autos às folhas 31-110 demonstram que os impostos e as demais contas da vítima não foram efetivamente pagas, tendo elas sido inscritas em dívida ativa dos referidos municípios.

Insta salientar que a comprovação do não pagamento das contas foi realizada por meio de consulta na prefeitura do local da dívida e extrato do fornecedor do serviço, sendo documentos hábeis a comprovar que as contas encontravam-se em aberto no sistema no momento da consulta.

Ademais, a vítima, em juízo, confirmou que a ré colocava os pagamentos nas pastas. Os carnês de IPTU estavam todos arquivados, mas sem pagar.

Outrossim, para configuração do delito, seria indiferente a conferência dos pagamentos pela vítima. Isso porque a conferência pela vítima teria apenas o condão de constar e de evitar a reiteração das apropriações indébitas ocorridas.

No caso em questão, é patente o dolo de apropriar-se dos valores sacados e não destinados aos fins esperados. Podemos observar nos e-mails juntados aos autos que a ré se utilizava do mesmo modo de execução do crime. Comunicava para a vítima a necessidade de pagamento de determinado tributo ou obrigação, esclarecendo que seria necessário sacar valores mediante pagamento em cheque, para depois efetivar o pagamento de boletos. Em virtude disso, recebia legitimamente os cheques e efetivava os saques, como se observa dos docs de fls. 32-34, 52-53, 65-66, 70-71. Porém, não cumpria com a finalidade que lhe foi incumbida dentro de suas funções exercidas junto à vítima.

Assim, ao não efetivar o pagamento, se apropriando indevidamente de valores lícitamente recebidos, acabou por incidir sua conduta no delito tipificado no artigo 168 do Código Penal.

No mais, as testemunhas arroladas pela defesa não foram capazes de afastar tal conclusão, tendo em vista que elas não presenciaram os fatos, ficando sabendo do ocorrido apenas quando a ré lhes contou sua versão.

Nesse sentido, a testemunha Camila Soares de Araújo informou que a ré fazia os pagamentos. A vítima deixava os cheques assinados e a ré tinha que sacar o dinheiro, pagava e deixava para conferência na mesa da vítima, depois ia para os arquivos. A ré tomava conta de várias coisas do réu, como a casa, a mãe e os IPVAs dos carros. Não sabe se a ré se apropriou de alguma coisa. Não tinha contato direto

com as contas que a ré pagava e só via porque estava no meio, uma vez que era da área da limpeza. Não presenciou algum problema entre a vítima e a ré. A vítima conferia os pagamentos que a ré realizava e depois a ré arquivava, colocava no armário. Já ouviu falar que a vítima arruma confusão com as pessoas que pediam para sair da empresa. Nesses casos, a vítima sempre faz com que a pessoa saia como errada. Já foi funcionária do senhor Benedito e até o ano passado trabalhava por conta como autônoma para ele na empresa. Entrou na Isoclean em 2009 com função na parte de limpeza. Soube que a vítima acusou a funcionária Ana de ter se apropriado do dinheiro do vale alimentação, mas não sabe se foi apurado. Conversava com a ré durante o expediente, mas não a respeito da empresa. Sobre os fatos dessa ação não conversou com a ré. A ré falou por cima que estaria sendo acusada de ter pegado dinheiro.

No mesmo sentido, a testemunha Daniela Janaína Paulino disse que sabe o que a ré lhe contou quando a chamou para ser testemunha. Sabia que a ré fazia a parte de pagamentos. Ela era como uma secretária. Não sabe nada sobre os fatos que ocorreram após 2018 porque saiu da empresa em 2015. Sua função na empresa era analista de recursos humanos. Todos os pagamentos realizados pela ré eram conferidos pela vítima. A relação entre a ré e a vítima era ótima. Foi acusada de apropriação indébita, bem como o Jair. Não foi a vítima que a acusou, mas sim sua esposa e a coordenadora. Acusaram de roubo. Dispensaram-na sem justa causa. O Jair foi acusado pelo sumiço de algumas ferramentas do carro. A ré saiu da empresa porque estava sobrecarregada e ela queria sair. Não dividia a sala com a ré, porque ficava em Campinas e a ré em Jaguariúna. A vítima ficava em Campinas e Jaguariúna. Não via a vítima conferindo as contas.

Acrescente-se que, as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram o pagamento das contas pela ré e também não presenciaram a vítima conferindo e guardando os pagamentos.

Portanto, restou demonstrado que a ré sacou o dinheiro da vítima no banco e acabou se apropriando indevidamente dele, pois deixou de cumprir com sua obrigação de pagar os impostos e as contas da vítima.

Dessa forma, a ré agiu com animus rem sibi abendi e após ter a detenção dos valores, deixou de cumprir com sua obrigação de pagar as contas da vítima.

No mais, o delito de apropriação indébita foi praticado no exercício da função de secretária, sendo caso de incidência da causa de aumento de pena constante no inciso III §1º do artigo 168 do Código Penal.

A defesa postulou pelo afastamento da causa de aumento, sob a alegação de que os valores apropriados indebitamente se referiam a bens particulares da vítima e não da empresa para que trabalhava. Contudo, não há como se acolher a tese defensiva, uma vez que a ré se apropriou indebitamente de valores repassados a ela em seu ambiente de trabalho, cumprindo ordens de seu superior hierárquico. Dessa forma, ficou bem configurada a situação de trabalho no recebimento da coisa apropriada, conforme é exigido para incidência da referida causa de aumento.

Por fim, é caso de reconhecimento da continuidade delitiva. Isso porque ficou comprovado nos autos que a ré, mediante mais de uma ação, praticou, em oito oportunidades o crime de apropriação indébita, no período de 2018 a 2020, na empresa Isoclean, apropriando-se do dinheiro da vítima, deixando de efetuar os pagamentos dos impostos e das contas descritas na denúncia. Nesse sentido, temos: valores referentes ao IPTU de 2018 do imóvel localizado na "Morada do Sol", no valor de R\$ 3.245,73; valores referentes ao pagamento do imóvel localizado na "Água Villaggio" e "IPTU Marginal", ambos de julho de tal ano, nos valores de R\$ 345,11 e R\$ 1.056,00; valores referentes ao IPTU do imóvel "Morada do Sol", no valor de R\$ 3.489,77; valores referentes ao pagamento de honorários da empresa "Triway", no valor de R\$ 700,00 (fls.60); valores referentes ao pagamento dos imóveis localizados na cidade de Itupeva/SP, nos valores de R\$ 1.129,11 e R\$ 1.008,32; valores referentes ao pagamento de IPTU de imóvel no "Residencial Villaggio d'Itália" no valor de R\$ 232,14; valores referentes ao IPTU de imóvel no "Residencial Villaggio d'Itália", no valor de R\$ 325,58; valores referentes ao IPTU dos imóveis localizados no "Residencial Villaggio d'Itália" (R\$ 400,20 e R\$ 196,82), "Nassif" (R\$ 72,80), do escritório da empresa em comento (R\$ 85,97) e no

"Bela Vista" (R\$ 97,92).

No caso, observa-se que pelas circunstâncias de tempo, local, modo de execução, os crimes posteriores foram praticados em continuidade do primeiro.

Concluindo pela tipicidade do fato, da mesma forma verifica-se sua ilicitude. Isso porque não se faz presente qualquer causa excludente de antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. A conduta do acusado, além de típica, contraria o ordenamento jurídico pátrio, atingindo bem constitucionalmente tutelado.

No mais, não se faz presente qualquer causa que afaste a culpabilidade da ré, sendo ela imputável, apresentando potencial consciência de ilicitude, podendo-se esperar conduta diversa da praticada.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a ré JOYCE OLIVEIRA DE SOUZA, já qualificada nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 168, §1º, inciso III, por oito vezes na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal. Em sequência, passo a dosar a pena, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput do Código Penal.

Todas as circunstâncias dos crimes de apropriação indébita majorado praticado em continuidade delitiva, incidem no mesmo juízo de reprovabilidade. Assim, passo a valorá-las conjuntamente.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, como fator que fuja ao alcance do tipo. A ré não ostenta maus antecedentes (fl. 123). Não há nos autos elementos suficientes para se aferir a conduta social e a personalidade da acusada; o motivo do crime se constitui pelo desejo de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a se valorar, sob pena de incorrer em bis in idem. A vítima, em momento algum, contribuiu para a prática do delito.

Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não se faz presente causa de diminuição.

Por outro lado, presente a causa de aumento tipificada no artigo 168, §1º, III, do CP. Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço) chegando a um montante de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo.

Assim, fixo a pena para cada crime de apropriação indébita majorada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo.

NO mais, considerando a prática de oito crimes em continuidade delitiva tipificada no artigo 71 do CP, é caso de aumento da pena. Assim, aplico a pena de um só dos crimes aumentada em 2/3 (dois terços) diante do montante de reiteração criminosa, chegando ao montante de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados no mínimo.

Assim, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fixo a pena definitiva, corporal e pecuniária, de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, fixados no mínimo, devidamente corrigidos desde à época dos fatos, nos termos do artigo 49, §2º do Código Penal.

Em vista do quanto disposto pelo artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo do Código Penal, deverá a ré iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime aberto.

Preenchido os requisitos do art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e Prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários mínimos em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da execução.

Por sua vez, considerando ausentes quaisquer motivos ensejadores da prisão preventiva, concedo a ré o direito de recorrer em liberdade

Diante do pedido constante na inicial, fixo o valor mínimo dos danos causados à vítima no importe de R\$ 18.298,06 (dezoito mil duzentos e noventa e oito reais e seis centavos), devidamente corrigidos, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1 - Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto pelo artigo 686 do Código de Processo Penal
 - 2 - Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal.
 - 3 - Expeça-se certidão de honorários, se este for o caso.
- P.R.I.C.

Jaguariuna, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA